*(فصل) ومن جنى على حامل) عمدا أو خطأ أو ما يقوم مقام الجناية كما لو أشفات فزعا من استعداء بطلبها الى ذى سلطان (فألقت جنينا) بسبب ذلك فى الحال أو بقيت متألمة حتى سقط والجنين اسم للولد فى البطن مأخوذ من الاجنان وهو الستر لانه اجنه بطن أمه أى ستره (حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى قدرته غرة) وهى فى الاصل الخيار سمى بها العبد والامة لانهما من أنفس الاموال والاصل فى وجوب الغرة فى الجنين ما روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وفى بطنها جنين فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها عبد او امة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه متفق عليه (قيمتها عشر دية امه وهى خمس من الابل والغرة هى عبد أو أمة) ولو قال ودية الجنين الحر المسلم غرة عبدا أو أمة قيمتها خمس من الابل لكان أخصر (وتتعدد الغرة بتعدد الجنين) وهى موروثة عن الجنين كأنه سقط حيا فلا رق فيها للقاتل ولا كامل رق ولا يقبل فيها خصى وخنثى ولا معيب عيبا يرد به فى بيع ولا من له دون سبع سنين (ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه) يوم الجناية نقدا لانه جنين آدمية وقيمة الامة بمنزلة دية الحرة ولانه جزء منها فتقدر بدله من قيمتها كسائر أعضائها (ودية الجنين المحكوم بكفره) كجنين الذمية من زوجها الذمى (غرة قيمتها عشر دية أمه) لان جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمه فكذلك جنين الكافرة (وان ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا) ولو لم يستهل ثم مات (ففيه ما فى الحى فان كان حرا ففيه دية) الحر (كاملة) لانه حرمات بجناية أشبه ما لو باشره بالقتل (وان كان رقيقا ف) فيه (قيمته) لان قيمة العبد بمنزلة الدية فى الحر (وان اختلفا) أى الجانى وولى الجناية (فى خروجه) أى خروج الجنين (حيا أو ميتا) بان قال ولى الجناية خرج حيا ففيه دية وقال الجانى خرج ميتا ففيه غرة ولا بينة لواحد منهما بما يذكره (فقول الجانى) بيمينه فى ذلك لانه منكر والاصل براءة ذمته من الدية الكاملة (ويجب فى جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه) قال فى القواعد وقياسه جنين الصيد فى الحرم والاحرام ومتى ادعت امرأة على انسان انه ضربها فاسقطت جنينها فأنكر الضرب فالقول قوله بيمينه لان الاصل عدمه وان أقر بالضرب أو قامت به بينة وأنكر ان تكون أسقطت فالقول قوله أيضا بيمينه أنه لا يعلم انها أسقطت لا على البت لانها يمين على فعل الغير والاصل عدمه وان ثبت الاسقاط والضرب وادعى اسقاطها من غير الضرب فان كانت أسقطته عقب الضرب فالقول قولها بيمينها لان الظاهر انه من الضرب لوجوده عقب شئ يصلح ان يكون سببا له وكذا ان أسقطته بعده بأيام وكانت متألمة الى حين الاسقاط وان لم تكن متألمة فقوله بيمينه

(فصل فى دية الاعضاء *من أتلف ما فى الانسان منه) شيأ (واحدا الانف) ولو مع عوجه (واللسان) ينطق به كبيرا أو يحركه صغير يكاد (والذكر) ولو له غير أو شيخ فان (ف) يكون (فيه دية كاملة) لان فى اتلافه اذهاب منفعة الجنس واتلافها كاذهاب النفس فى جميع ما ذكر (ومن أتلف ما فى الانسان منه شيأن كاليدين والرجلين) لان فى اتلافهما اذهاب منفعة الجنس فكان فيهما الدية (والعينين) ولو مع عمش أو حول (والاذنين) وفاقا (والحاجبين والشفتين والحلمتين ففيه) أى فى اتلافهما (الدية وفى أحدهما نصفها) أى نصف الدية (وفى الاجفان